

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [2] 바이롱 광산 자산가치 재평가 및 법인청산 추진

관 계 부 서 : 해외사업운영처, 호주법인

조 치 부 서 : 해외사업운영처, 호주법인

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

바이롱 광산 탐사권은 호주 바이롱 지역의 석탄 자원을 탐사하고 개발할 수 있는 바이롱법인이 보유한 공식적인 권리이자 자산으로 2022년 2월 광산 개발이 최종 무산된 이후 두 차례 갱신하였으며 2026년 1월까지 유효한 상황이다. 또한, 바이롱 부지 104km² 전 면적을 호주 현지 최대 유기농 육류생산 기업인 ●●●에 임대하여 매년 AS\$ 871,389(한화 7.8억 원)의 수익을 확보하고 있다.

[표 1] 보유 탐사권 현황

No	탐사권 타이틀	허가면적	익명화
1	익명화	익명화	
2	익명화	익명화	
합 계		익명화	
○ 보유자 : KEPCO Bylong Australia Pty.Ltd ○ 발급자 : Regional NSW ○ 주요 권리 및 의무 (권리) 지하자원 탐사 및 매장량 확인, 채굴 및 개발계획 수립 등 (의무) 연간 탐사 및 주민협의 실적 제출, 유자격 기술인력 보유 등			

한편 2022년 6월, 해외사업운영처 주관 제6차 호주 바이롱사업 비상대응TF 회의에서 현지 상황·여건에 따라 단계적으로 탐사권, 토지, 바이롱법인을 처분하기로 논의하였는데, 법인을 청산하면 채무면제에 따라 잔존 세무 리스크는 해소될 수 있으나, 법인이 보유한 자산의 이전에 따른 부가적인 비용이 다시 발생하게 되므로 이를 경감하기 위해 다양한 청산 시나리오를 검토하였고 최종 결정은 유보한 상태이다.

[표 2] 바이롱 법인 채무 현황

구 분	채무금액(A\$ 백만)	비 고
익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화

2. 관계 규정 및 판단기준

「해외자원사업 업무처리절차서」에 따르면, 투자자산 운영관리의 기본방향으로 투자시점의 사업계획 대비 실적 분석을 시행하고, 사업별 출구전략 수립과 이익 극대화 방안 수립으로 최적 타이밍 분석과 필요 시 대체 투자기회를 발굴하며, 투자사업의 수익 극대화를 도모하여야 한다. 또한, 현지법인은 자체 수익 사업을 발굴하고 장기적으로 투자비 자체조달 기반을 구축하여야 한다.

또한 「해외사업 매각업무 절차서」에 따르면 사업담당부서에서 해외자산의 일부 또는 전체에 대해 전략적 매각이 필요하다고 판단하는 사업에 대하여 매각 사유, 기대효과 등을 분석하여 매각 추진여부를 검토할 수 있다.

그리고 「출자회사 관리절차서」에 따라 출자회사 위험요소 발견 시 조치 방안을 강구하여 리스크로 관리하고, 체계적인 경영실태 점검, 회사별 경영상태에 따른 차별화된 관리를 위하여 경영진단을 시행할 수 있으며 그 결과가 ‘정리’일 경우 매각 또는 청산 등 출구전략을 검토할 수 있다.

따라서 호주법인과 해외사업운영처는 바이롱 광산개발이 불가능해진 상황에서 자본잠식이 진행 중인 바이롱법인의 청산과 법인이 보유한 탐사권과 토지 가치 제고를 위한 다각적인 검토를 시행하고, 추가적인 재무 리스크를 해소하기 위하여 신속하고 명확한 조치를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 바이롱법인 자산가치 제고를 위한 전략수립 필요

호주법인은 [표 3]의 탐사권 갱신방안 중 탐사권 갱신비용이 가장 저렴한 2안으로 탐사권을 두 차례 갱신하였는데, [표 4]와 같이 최대 승인기간(3년) 불허에 따라 탐사권 갱신주기가 짧아져 갱신비용만 상대적으로 증가하는 결과를 초래하여 향후 2안으로 계속 신청할 경우, 갱신자체가 반려될 확률이 높은 상황이다.

[표 3] 탐사권 갱신방안

읍 선택	비 용(신청료+자문료)	승인기간	갱신 승인 가능성
(1안) 탐사권 갱신(시추탐사 포함)	익명화	최대 3년	중 간
(2안) 탐사권 갱신(시추탐사 불포함)	익명화	최대 3년	매우 낮음
(3안) 평가권 전환(탐사권 면적축소*)	익명화	최대 6년	높 음

* 평가권 전환 시에는 지하채탄만 탐사권 보유가 가능하고 노천채탄의 탐사권은 소멸됨

[표 4] 탐사권 갱신추이

구 분	'14년	'23년	'25년
갱신방법	1안	2안	2안
승인기간(신청/승인)	3년/3년(-)	3년/2년(△1년)	3년/1년(△2년)
갱신 신청비용	A\$66,310	A\$66,310	A\$66,310

이에 대한 주정부 입장은 정밀한 시추탐사계획을 제출하거나(1안) 한전이 바이롱 광산에 대하여 충분한 탐사를 했다면 평가권으로 전환(3안)할 것을 지속적으로 요구하고 있는데, 1안은 광산개발이 무산된 상황된 상황에서 탐사권 유지를 위해 시추탐사를 추진(최소 A\$ 40만 이상 시추비용¹⁾ 발생)할 명분이 없고, 3안 역시 A\$ 55만 신청비용 뿐 아니라 보유 탐사권 중 50%(노천채탄²⁾)가 소멸되는데 이는 비용을 지불하고 탐사권을 반납하는 것과 동일한 격이므로 어떤 갱신방안도 현재 실익이 없으며 모든 갱신비용은 매몰되는 실정이다.

아울러 호주 연방정부의 에너지전략³⁾에 따르면 2030년까지 재생에너지 비중

1) 산출근거 : 2018년도 시추탐사 시 57개소 탐사에 A\$ 460만 소요, 5개 탐사 가정 시 A\$ 40만 이상 소요
 2) 노천채탄은 석탄층이 땅 바로 아래에 있을 때 산 전체를 깎아내면서 채굴하는 방식이며, 지하채탄은 땅 속에 묻힌 석탄을 터널이나 갱도를 파고 들어가서 채굴하는 방식을 말하며 바이롱 광산은 50:50 비율로 구성됨
 3) 출처 : Australian Government - Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (dcceew.gov.au)

82%, 2050년까지 탄소중립(Net Zero) 달성을 목표로 재생에너지 확대와 화석연료 감축, 전력망 전환을 추진하고 있는데, 최근 호주 연방정부 총선에서 집권여당 승리에 따라 기존 에너지정책 기조가 유지될 것으로 전망되어 향후 호주 석탄수요는 지속적인 감소가 불가피하므로 이러한 호주 내 정치적·사회적 동향을 고려하면 탐사권 갱신방안 외에 매각방안도 병행 검토하는 것이 타당하다.

다만 지난 ♠♠의 호주 와이웅 광산지분 매각 추진 사례⁴⁾와 같이 헐값 매각에 대한 우려가 제기될 수 있으므로 탐사권의 자산가치에 대한 재평가를 통해 탐사권 보유 당위성과 회계적 정당성을 확보하는 등 탐사권 보유 가치 전반에 대한 전면적인 재검토가 요구된다.

이에 반해 토지는 정반대의 상황으로 법인보유 토지 104km² 전 면적을 호주 현지 최대 유기농 육류생산 기업인 ○○○○에 임대하여 연간 A\$ 871,389의 고정 수익을 확보하고 있는데, ○○○○은 장기임대를 통해 목축업 확장을 희망하지만, 바이롱법인은 보유 토지에 대해 태양광사업 부지활용 또는 매각 외에는 특별한 중장기적 전략이 없어 장기임대에 따른 추가 수익은 기대할 수 없는 상황이다.

이는 [표 5]와 같이 “바이롱법인의 보유 부지활용에 대한 정보공개 거부와 이에 따른 불투명한 미래로 토지 매수기회는 사라지고 있다”고 보도한 호주현지 ABC⁵⁾뉴스('25.2.18)에서도 확인이 가능하였는데, 미래 잠재력을 가진 보유자산

4) ♠♠이 보유한 호주 와이웅 유연탄 광산 매각 추진에 대해 국내 여러매체가 헐값 매각 우려를 보도 함. 와이웅 광산은 26년 만에 호주 정부로부터 최종 개발허가를 받아 개발이 가능한 광산임

활용에 대한 구체적인 방안이나 시장공개 계획이 없다면 결국 저평가 리스크로 인한 가치하락으로 이어질 우려가 있으므로, 보유토지의 가치를 재평가하여 ㉠ ㉠과의 장기임대 체결 또는 전략적 토지활용 방안을 강구하고 지역사회와 협력하여 현지 친환경 농업, 교육과 생산에 보유토지를 집중 활용하는 등 다양한 시나리오에 기반한 자산가치 향상 전략 수립이 필요하다고 판단된다.

[표 5] ABC보도 인터뷰 발췌('25.2.18)

(미래 불확실성, 바이롱법인의 정보공개 거부)

- "People just hear rumours about what they're up to"
- "구체적인 정보가 없기 때문에 지역 주민들은 미래가 어떻게 될지 추측할 수 밖에 없습니다."
- "It's hard to plan for the future... if the biggest landowner in your valley refuses to talk to the community and share information about what their plans are for this place into the future"
- "바이롱 밸리의 가장 큰 토지 소유자가 지역 사회와의 대화와 지역 미래계획에 대한 정보 공개를 거부한다면 미래를 계획하기 어렵습니다."

(매수의지)

- "There is an opportunity for buyback here, but it can't happen unless KEPCO is willing to come to the table... I believe there are people who want to buyback into this valley"
- "여기에는 매수 기회가 있지만, KEPCO가 협상 테이블에 나오려는 의지가 없다면 일어날 수 없습니다. 저는 이 계곡에서 매수를 원하는 사람들이 있다고 믿습니다."

관계부서 의견

호주법인과 해외사업운영처는 바이롱 광산개발 실패에 따른 손실액에 더해 탐사권 갱신 비용마저 매몰되는 상황에서 탐사권 갱신과 보유토지에 대한 바이롱 지역사회나 환경단체의 비난 여론도 여전하기 때문에 특별한 전략을 수립하여

5) ABC(Australian Broadcasting Corporation) : 호주를 대표하는 공영 방송사

지역사회에 공유하는 것은 제한되는 측면이 있다고 답변하였다. 하지만 두 자산의 가치에 대한 전면적인 재평가를 통해 보유 당위성을 확보하고, 자산으로서의 보유가치가 있을 경우 다양한 시나리오에 기반한 구체적인 자산가치 제고 전략 수립이 필요하다는 감사자 의견에 동의하였다.

나. 세무 리스크 해소를 위한 바이롱 법인청산 추진

바이롱법인은 바이롱 광산개발 실패에 따라 법인설립 목적 외 사업 추진이 불가능한데다 법인의 재무구조는 누적손실이 자본금을 초과한 자본잠식 상태로 추가적인 재원조달도 불가능하여 현재 보유한 자금으로는 2026년까지만 법인운영이 가능한 상황이다.

또한 [표 6]과 같이 ① 한전 차입금에 대한 이자액이 비용으로 불인정 시 법인세 24억/년, ② 실제 지급되지 않고 있는 채무이자에 대한 호주 국세청 이자 소득 원천징수 시 연간 A\$ 2.9 백만(한화 27억 원)의 원천세 부과 리스크가 있는 상황으로 더 이상 세무 리스크가 누적되지 않도록 법인청산은 시급한 상황이다.

[표 6] 연간 누적 세무 리스크

NO	구 분		금 액	비 고
①	국내	지급이자	24억/년	대위변제액(*,***억) x 평균 차입이자율(*.****%) x 법인세율(**.*)
②	호주	원천세	27억/년	24년도 이자액 A\$**,***,***(***) x **%
합 계			51억/년	확정된 세금이 아닌 리스크로서 산정된 금액임

이에 2022년 6월 제 6차 바이롱 사업 비상대응TF에서 단계적 법인 처분과 세무리스크 해소 노력 중점 추진을 결정하였으나, 태양광사업이 병행 추진 됨에 따라 사업타당성 조사 결과에 따라 태양광사업 법인 설립이 필요할 경우 신설 법인을 중심으로 재무구조 개선과 투자구도 수립을 추진하기로 결정한 바 있고, [표 6]의 세무 리스크 외에도 법인청산과 바이롱 토지이전 등에 따라 발생하는 각종 채무·회계 비용이 발생하는데, 이를 최소화하기 위한 방안은 [표 7]과 같이 검토하였지만 태양광사업 타당성 조사결과가 도출되지 않은 현재까지 법인청산에 대한 구체적인 계획이나 추진방향은 여전히 결정되지 않았다.

[표 7] 바이롱 법인 청산방안 요약

방 안	장 점	단 점	토지이전 비용
지사전환	· 경영정상화 이미지	· 높은 비용(매몰우려) · 신사업 추진 시 법인 설립 필요	익명화
바이롱→호주법인	· 비용 효율적 · 신속한 청산 가능	· 전략적 토지활용(매각) 방안 모색	익명화
바이롱→신설법인	· 취득원가 보전 · 신사업 법인설립 불요	· 토지 보유용 법인설립 이미지 · 인지세 부과, 청산기간 소요	익명화

그러나 태양광사업에 대한 타당성 조사결과가 도출되더라도 추진사업으로 선정되고 개발허가를 최종 취득할 때까지는 상당한 시간 소요가 예상되는 바, 신설법인 설립여부가 불투명함에도 최대 연간 51억원의 세무 리스크가 누적되는 것은 타당하지 않으므로 태양광사업의 추진여부와 상관없이 각종 금융비용 등을 최소화할 수 있는 방안으로 신속하게 바이롱법인 청산을 추진하는 것이 바람직하다고 판단된다.

관계부서 의견

호주법인과 해외사업운영처는 바이롱법인 청산이 지연되는 사유는 태양광사업 추진 시 신설법인을 중심으로 법인 간 자산 이전 등 재무구조 재편이 진행되기 때문이라고 답변하였다. 하지만 태양광사업의 진행경과, 사업 리스크 등을 고려하면 사업선정 여부 자체도 불투명하고 바이롱법인의 설립목적과도 무관하므로 바이롱법인 청산은 태양광사업의 추진여부와 상관없이 신속히 시행하여 잠재적 세무 리스크부터 우선 해소하는 것이 우리회사에게 주는 실익이 크다는 감사자의견에 동의하였다.

조치할 사항

호주법인장은

- ① 바이롱법인이 보유한 탐사권과 토지의 가치를 전면 재평가하여 보유 당위성을 확보하고, 다양한 시나리오에 기반한 구체적인 자산가치 제고 전략을 수립하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 바이롱 법인 청산방안을 최신 업데이트하여 세무·회계 리스크를 재정립하여 돌발변수가 발생되지 않도록 현행화하여 주시고, (통보)
- ③ 태양광사업의 추진여부와 상관없이 바이롱법인 청산을 비용효율적인 방법으로 신속하게 추진하여 주시기 바랍니다. (통보)

해외사업운영처장은 바이롱법인 자산 관리와 청산 과정이 「해외사업 위원회

운영지침」, 「출자회사 관리절차서」에 따라 진행되도록 절차적 정당성을 확보하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1 통 보 3	-	-	해외사업운영처 호주법인	해외사업운영처 호주법인